

0015890-06.2011.8.26.0127  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto  
Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi  
Comarca: Carapicuíba  
Foro: Foro de Carapicuíba  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 15/12/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
MARCOS ROBERTO REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MARCOS ROBERTO REIS devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, III, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Carapicuíba  
Foro de Carapicuíba  
1ª Vara Criminal  
Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0015890-06.2011.8.26.0127 - lauda  
SENTENÇA

Processo Físico nº:  
0015890-06.2011.8.26.0127  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
MARCOS ROBERTO REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MARCOS ROBERTO REIS devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, III, do Código Penal (fls. 159/162).

Irresignado o réu recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 23/02/2015, foi negado provimento ao recurso (fls. 212/228).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 08/04/2015 e em 18/03/2015 para o(s) réu (fls. 229).

Guia de recolhimento expedida.

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.  
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a MARCOS ROBERTO REIS, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.  
de Carapicuíba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA